

# Los sistemas constitucionales

Chile, Weimar

23-9-2026

1 Las formas de gobierno

2 Parlamentarismo y presidencialismo

1 Las formas de gobierno

2 Parlamentarismo y presidencialismo

# Las formas de gobierno

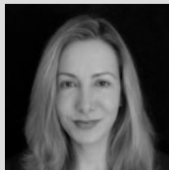
El debate institucional clásico: Aristóteles, Polibio, Vico...

## Versión contemporánea

¿Cuál es la mejor forma de democracia?

(Wilson, Lijphart, Powell, Skach, Shugart...)

→ Recobra vigor con cada (re)democratización



# El péndulo democrático

## Literaturas del surgimiento de la democracia

- 1 Cultural (Tocqueville)
- 2 Modernización (Lipset)
- 3 Alianzas de clase (Moore)

## ... y otras de su ruptura

- 1 Orden (Huntington)
- 2 *Backsliding* (Levitsky)
- 3 **Institucional** (Linz)

1 Las formas de gobierno

2 Parlamentarismo y presidencialismo

## ¿Cómo reconoces un sistema parlamentario?

- |                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| - Jefe de estado $\neq$ jefe de gobierno  | ⚡<br>Sudáfrica |
| - Ejecutivo colegiado                     | Uruguay        |
| - Asamblea es el foco del poder           | UK             |
| - Ejecutivo puede disolver la legislatura | Francia        |

→ no discriminan sin excepciones

## ¿Cómo reconoces un sistema parlamentario?

- |                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| - Jefe de estado $\neq$ jefe de gobierno  | ⚡<br>Sudáfrica |
| - Ejecutivo colegiado                     | Uruguay        |
| - Asamblea es el foco del poder           | UK             |
| - Ejecutivo puede disolver la legislatura | Francia        |

→ no discriminan sin excepciones

# La definición compacta de Epstein

Una democracia parlamentaria es aquélla en la que la autoridad ejecutiva **emana de** y es **responsable ante** la autoridad legislativa

## Dos diferencias—necesarias y suficientes

- |       |             |                                                                                  |
|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| (1)   | <b>Parl</b> | Legislatura de elección popular pero ejecutivo seleccionado por ella             |
|       | <b>Pres</b> | Legislatura y ejecutivo electos popularmente                                     |
| <hr/> |             |                                                                                  |
| (2)   | <b>Parl</b> | Ejecutivo sujeto a la confianza de la legislatura<br>voto de censura lo desbanca |
|       | <b>Pres</b> | Legislatura y ejecutivo gozan de mandatos fijos                                  |

# La definición compacta de Epstein

Una democracia parlamentaria es aquélla en la que la autoridad ejecutiva **emana de** y es **responsable ante** la autoridad legislativa

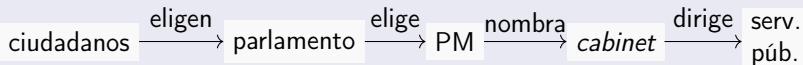
## Dos diferencias—necesarias y suficientes

- |       |             |                                                                                  |
|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| (1)   | <b>Parl</b> | Legislatura de elección popular pero ejecutivo seleccionado por ella             |
|       | <b>Pres</b> | Legislatura y ejecutivo electos popularmente                                     |
| <hr/> |             |                                                                                  |
| (2)   | <b>Parl</b> | Ejecutivo sujeto a la confianza de la legislatura<br>voto de censura lo desbanca |
|       | <b>Pres</b> | Legislatura y ejecutivo gozan de mandatos fijos                                  |

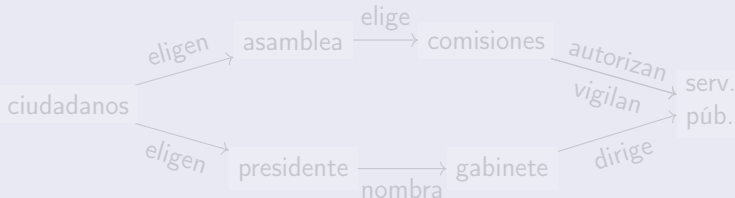
# Como diagramas

La cadena de mando, unívoca o dual

## Sist. parlamentario



## Sist. presidencial

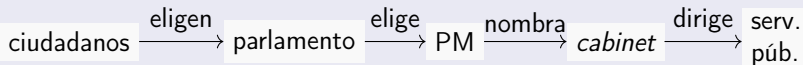


La dual complica la delegación: serv. púb. tienen 2 principales (Moe&Caldwell 1994)

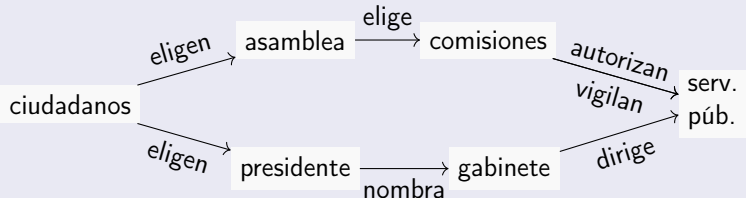
# Como diagramas

La cadena de mando, unívoca o dual

## Sist. parlamentario



## Sist. presidencial

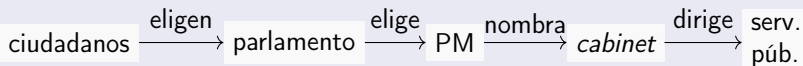


La dual complica la delegación: serv. púb. tienen 2 principales (Moe&Caldwell 1994)

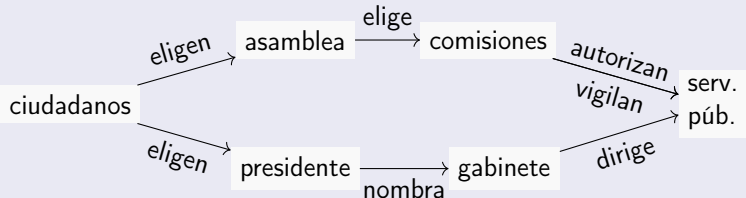
# Como diagramas

La cadena de mando, unívoca o dual

## Sist. parlamentario



## Sist. presidencial



La dual complica la delegación: serv. púb. tienen 2 principales (Moe&Caldwell 1994)

## El presidencialismo es inherentemente **disfuncional**

- 1 La elección popular por separado genera **legitimidad democrática dual**
  - ¿quién es el representante legítimo de la ciudadanía: presidente o congreso?
  - ramas incongruentes
- 2 Los mandatos fijos generan **rigidez estructural**
  - confrontación entre poderes: la constitución sin mecanismos para superar la crisis
  - parálisis institucional (*gridlock*)

*“Un mauvais général vaut mieux que deux bons”*  
—Napoleón al Directorio 1796

## El presidencialismo es inherentemente **disfuncional**

- 1 La elección popular por separado genera **legitimidad democrática dual**
  - ¿quién es el representante legítimo de la ciudadanía: presidente o congreso?
  - ramas incongruentes
- 2 Los mandatos fijos generan **rigidez estructural**
  - confrontación entre poderes: la constitución sin mecanismos para superar la crisis
  - parálisis institucional (*gridlock*)

*“Un mauvais général vaut mieux que deux bons”*  
—Napoleón al Directorio 1796

## El presidencialismo es inherentemente **disfuncional**

- 1** La elección popular por separado genera **legitimidad democrática dual**
  - ¿quién es el representante legítimo de la ciudadanía: presidente o congreso?
  - ramas incongruentes
- 2** Los mandatos fijos generan **rigidez estructural**
  - confrontación entre poderes: la constitución sin mecanismos para superar la crisis
  - parálisis institucional (*gridlock*)

*“Un mauvais général vaut mieux que deux bons”  
—Napoleón al Directorio 1796*

## El presidencialismo es inherentemente **disfuncional**

- 1** La elección popular por separado genera **legitimidad democrática dual**
  - ¿quién es el representante legítimo de la ciudadanía: presidente o congreso?
  - ramas incongruentes
- 2** Los mandatos fijos generan **rigidez estructural**
  - confrontación entre poderes: la constitución sin mecanismos para superar la crisis
  - parálisis institucional (*gridlock*)

*“Un mauvais général vaut mieux que deux bons”*  
—Napoleón al Directorio 1796



*Gridlock* → tentación de imponer unilateralmente → ruptura

# La Unidad Popular en Chile

|                       |      | izquierda<br>Allende<br>PS | centro<br>Tomic<br>DC | derecha<br>Alessandri<br>Nac. |
|-----------------------|------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Elección presidencial | 1969 | 36 %                       | 28 %                  | 35 %                          |
| Diputados             | 1969 | 28 %                       | 43 %                  | 20 %                          |
|                       | 1973 | 35 %                       | 33 %                  | 21 %                          |

11/9/1973

Quiebre de la democracia más longeva de AL  
Valenzuela: "el parlamentarismo habría evitado el golpe"



# La Unidad Popular en Chile

|                       |      | izquierda<br>Allende<br>PS | centro<br>Tomic<br>DC | derecha<br>Alessandri<br>Nac. |
|-----------------------|------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Elección presidencial | 1969 | 36 %                       | 28 %                  | 35 %                          |
| Diputados             | 1969 | 28 %                       | 43 %                  | 20 %                          |
|                       | 1973 | 35 %                       | 33 %                  | 21 %                          |

11/9/1973

Quiebre de la democracia más longeva de AL  
Valenzuela: “el parlamentarismo habría evitado el golpe”



# ¿Sólo el presidencialismo tiene debilidades?

Liphart:

- cada sistema constitucional adolece de un problema fundamental
- no eliminable, solo mitigable

## (1) El parlamentarismo

Su talón de Aquiles es la **inestabilidad del ejecutivo**  
todo conflicto de poderes puede poner fin al gobierno

P.ej. la IVa República Francesa (1946–1958)  
la República de Weimar (1919–1933)

# ¿Sólo el presidencialismo tiene debilidades?

Liphart:

- cada sistema constitucional adolece de un problema fundamental
- no eliminable, solo mitigable

## (1) El parlamentarismo

Su talón de Aquiles es la **inestabilidad del ejecutivo**  
todo conflicto de poderes puede poner fin al gobierno

P.ej. la IVa República Francesa (1946–1958)  
la República de Weimar (1919–1933)

# ¿Sólo el presidencialismo tiene debilidades?

Liphart:

- cada sistema constitucional adolece de un problema fundamental
- no eliminable, solo mitigable

## (1) El parlamentarismo

Su talón de Aquiles es la **inestabilidad del ejecutivo**  
todo conflicto de poderes puede poner fin al gobierno

P.ej. la IVa República Francesa (1946–1958)  
la República de Weimar (1919–1933)

## (2) El presidencialismo

Su flanco débil es la **parálisis institucional**.

Resuelve inestabilidad con mandatos fijos pero genera el problema contrario

- La inestabilidad y la parálisis ¿son patologías?
- ¿Cuál es su origen? (pista: quién manda)

## (2) El presidencialismo

Su flanco débil es la **parálisis institucional**.

Resuelve inestabilidad con mandatos fijos pero genera el problema contrario

- La inestabilidad y la parálisis ¿son patologías?
- ¿Cuál es su origen? (pista: quién manda)

# Causas o síntomas

El democracia la ciudadanía sienta las bases de ambos fenómenos, distribuye su apoyo entre partidos múltiples

El gobierno refleja el disenso del electorado (interviene el sistema electoral)

Síntomas de disenso, no hay resolución democrática fácil sin importar el sistema

Espacio y tiempo

1930s europeos, 1960s latinoamericanos

# Causas o síntomas

El democracia la ciudadanía sienta las bases de ambos fenómenos, distribuye su apoyo entre partidos múltiples

El gobierno refleja el disenso del electorado (interviene el sistema electoral)

Síntomas de disenso, no hay resolución democrática fácil sin importar el sistema

Espacio y tiempo

1930s europeos, 1960s latinoamericanos

# Causas o síntomas

El democracia la ciudadanía sienta las bases de ambos fenómenos, distribuye su apoyo entre partidos múltiples

El gobierno refleja el disenso del electorado (interviene el sistema electoral)

Síntomas de disenso, no hay resolución democrática fácil sin importar el sistema

Espacio y tiempo

1930s europeos, 1960s latinoamericanos

# El semi-presidencialismo

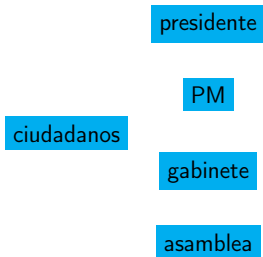
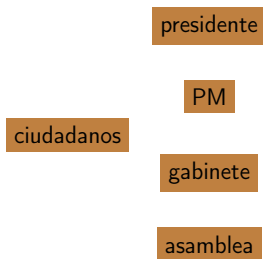
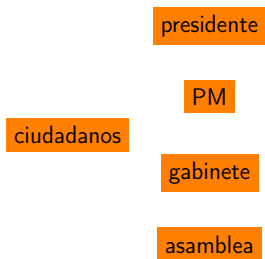
- Rep. de Weimar
- Vª Rep. Francesa
- Finlandia
- Polonia
- Rusia
- ...

comparten estructura que le permite al presidente disolver la asamblea en algunas circunstancias.

Presidencialismo **con recurso** para superar el *deadlock* tan odiado por Linz.

¿Lo mejor de ambos mundos?

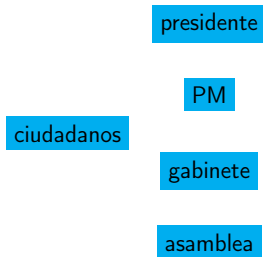
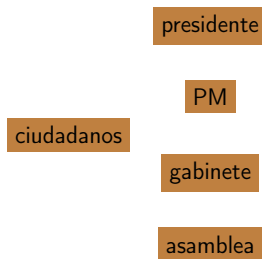
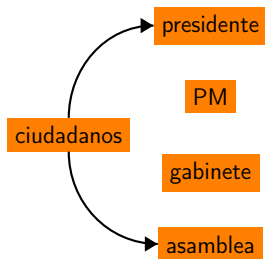
# Esquemas constitucionales Méx UK FrV



A → B "A nombra a B"

A → B "A destituye a B"

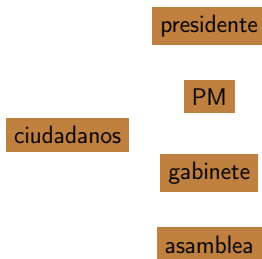
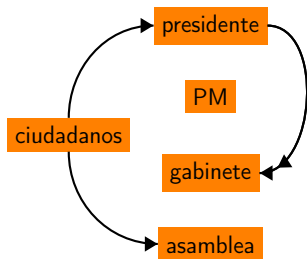
# Esquemas constitucionales Méx UK FrV



A → B "A nombra a B"

A → B "A destituye a B"

# Esquemas constitucionales Méx UK FrV



ciudadanos

presidente

PM

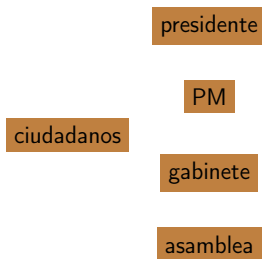
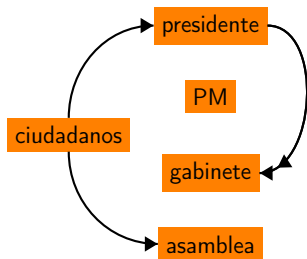
gabinete

asamblea

A → B "A nombra a B"

A → B "A destituye a B"

# Esquemas constitucionales Méx UK FrV



presidente

PM

ciudadanos

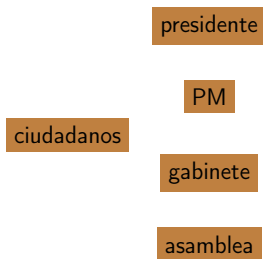
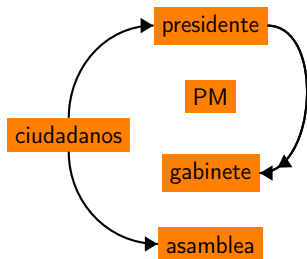
gabinete

asamblea

A → B "A nombra a B"

A → B "A destituye a B"

# Esquemas constitucionales Méx UK FrV



presidente

PM

gabinete

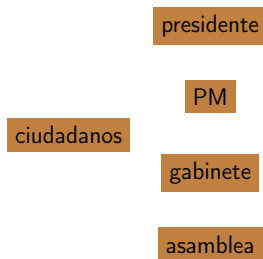
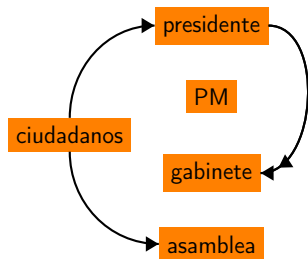
ciudadanos

asamblea

A → B "A nombra a B"

A → B "A destituye a B"

# Esquemas constitucionales Méx UK FrV



presidente

PM

gabinete

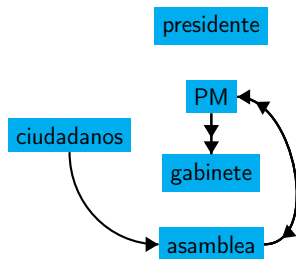
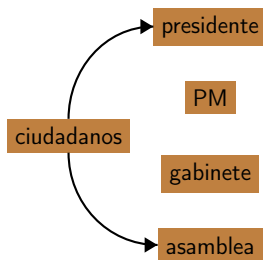
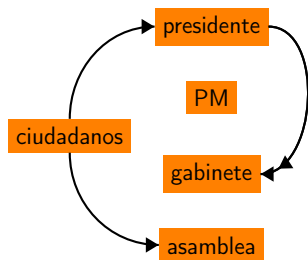
asamblea

ciudadanos

A → B "A nombra a B"

A → B "A destituye a B"

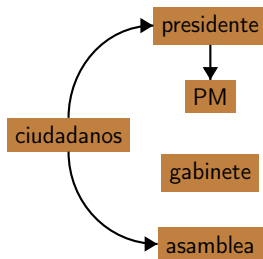
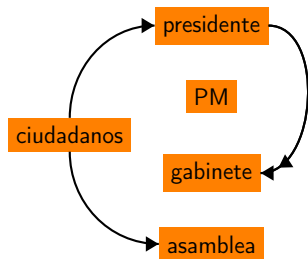
# Esquemas constitucionales Méx UK FrV



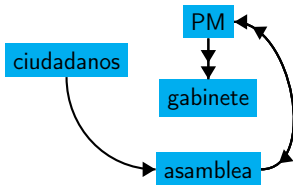
A → B "A nombra a B"

A → B "A destituye a B"

# Esquemas constitucionales Méx UK FrV



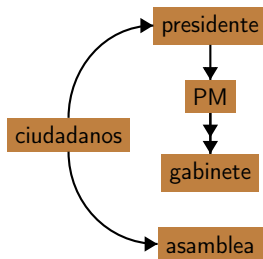
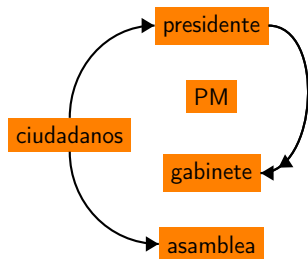
presidente



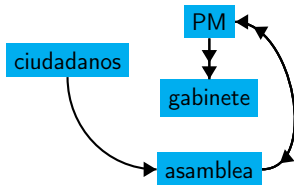
A → B "A nombra a B"

A → B "A destituye a B"

# Esquemas constitucionales Méx UK FrV



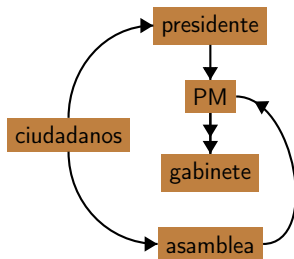
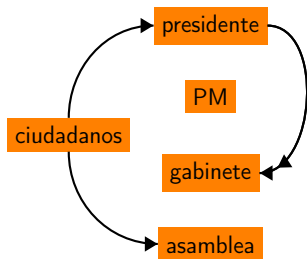
presidente



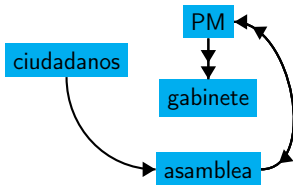
A → B "A nombra a B"

A → B "A destituye a B"

# Esquemas constitucionales Méx UK FrV



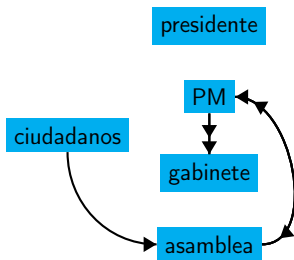
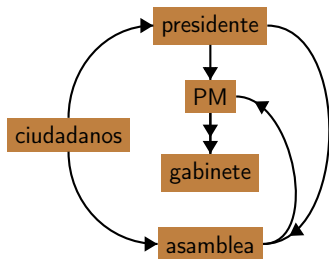
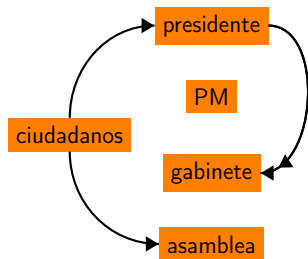
presidente



A → B "A nombra a B"

A → B "A destituye a B"

# Esquemas constitucionales Méx UK FrV



A → B "A nombra a B"

A → B "A destituye a B"

# Weimar: la “constitución ideal”

Kelsen, Schmitt, Heller, Weber contribuyeron a su diseño

- 1) Presidente nombraba y podía destituir al Canciller
  - 2) Reichstag podía censurar al Canciller
  - 3) Presidente podía disolver el Reichstag
  - 4) **Letra chica:** Proporcionalidad pura
  - 5) **Letra chica:** Presidente podía decretar medidas de emergencia que debía sancionar el Canciller; Reichstag podía derogarlas
- } Semi-presidencial

# Weimar: la “constitución ideal”

Kelsen, Schmitt, Heller, Weber contribuyeron a su diseño

- 1) Presidente nombraba y podía destituir al Canciller
  - 2) Reichstag podía censurar al Canciller
  - 3) Presidente podía disolver el Reichstag
  - 4) **Letra chica:** Proporcionalidad pura
  - 5) **Letra chica:** Presidente podía decretar medidas de emergencia que debía sancionar el Canciller; Reichstag podía derogarlas
- 
- Semi-presidencial

# Un fracaso estrepitoso

Parálisis, unilateralismo, fragmentación, polarización, hiperinflación... *putsch* y totalitarismo

- Se sucedieron 27 gobiernos en 14 años ( $\bar{x} = 2/\text{año}$ )
- 7 años de gobiernos minoritarios
- los extremos censuraban sin proponer nuevo gobierno

Incluso en semi-presidencialismo puede fallar  
¿la causa está en el sistema constitucional? ¿detalles?  
¿condiciones sociales?

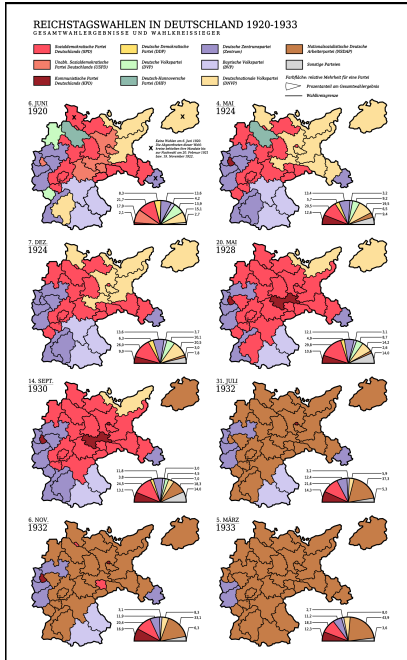
# Un fracaso estrepitoso

Parálisis, unilateralismo, fragmentación, polarización, hiperinflación... *putsch* y totalitarismo

- Se sucedieron 27 gobiernos en 14 años ( $\bar{x} = 2/\text{año}$ )
- 7 años de gobiernos minoritarios
- los extremos censuraban sin proponer nuevo gobierno

Incluso en semi-presidencialismo puede fallar  
¿la causa está en el sistema constitucional? ¿detalles?  
¿condiciones sociales?

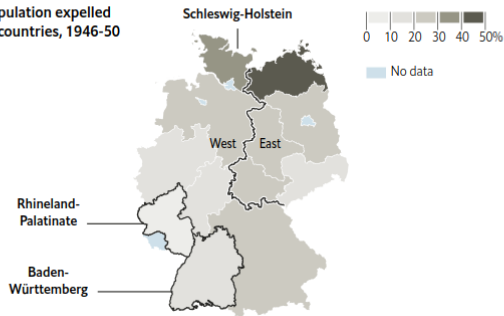
# La historia electoral



# El fantasma del nazismo

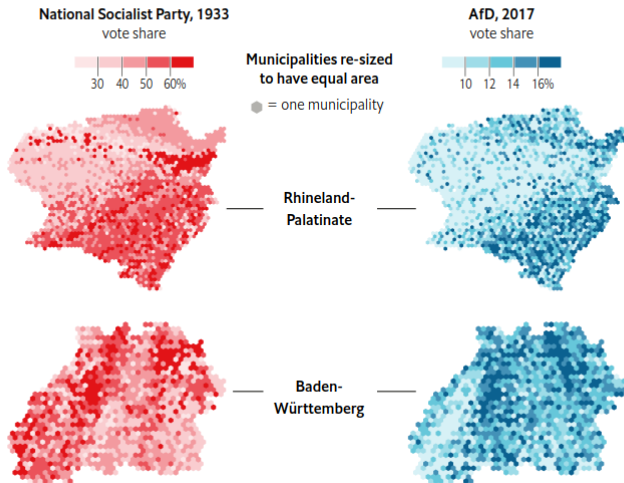
**Post-war population transfers changed politics across Germany.  
But few migrants settled in the south-west, preserving pre-war demographics**

Share of population expelled  
from other countries, 1946-50



# El fantasma del nazismo

**Within the south-western states that received few migrants,  
AfD did best in municipalities that had voted for the Nazis**



# La gran sorpresa

Expectativa fracaso post-2GM

Realidad RFA fue democratización exitosa

## Encuesta en 1949

- “El Nacional Socialismo = buena idea mal llevada a cabo”  
→ la mayoría de acuerdo
- Preferible un gob. que garantice
  - “el éxito económico y seguridad” o
  - “la libertad política”  
→ margen 2-a-1

